



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU
POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Zagreb, Koturaška 43/IV

KLASA: UP/II-034-02/16-01/397

URBROJ: 354-01/16-7

Zagreb, 24. lipnja 2016.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u vijeću sastavljenom od: Anđelka Rukelja, zamjenika predsjednika, te Rožike Gužvanj i Alice Brandt, članica, u žalbenom predmetu žalitelja zajednice ponuditelja Biuro Projektów "Nafta-Gaz" Sp. z.o.o., Jaslo, Poljska, OIB:13877631111, i OTS-IP Sp. z.o.o., Krakow, Poljska, OIB:25175919285, kojeg zastupa punomoćnik Marijan Vešligaj, odvjetnik u Zagrebu, na odluku o odabiru u otvorenom postupku javne nabave, broj objave:2016/S 005-0001522, predmet nabave: sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin - nadzor radova, naručitelja Varkom d.d., Varaždin, OIB: 39048902955, na temelju članka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine broj 18/13, 127/13, 74/14) te članaka 138. i 164. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) donosi sljedeće

R J E Š E N J E

1. Poništava se odluka o odabiru, Broj:16-4287/4-15 od 10. svibnja 2016. godine, u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2016/S 005-0001522, predmet nabave: sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin - nadzor radova, naručitelja Varkom d.d., Varaždin.
2. Nalaže se naručitelju Varkom d.d., Varaždin, da u roku 16 dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave nadoknadi žalitelju zajednici ponuditelja Biuro Projektów "Nafta-Gaz" Sp. z.o.o., Jaslo, Poljska i OTS-IP Sp. z.o.o., Krakow, Poljska, troškove žalbenog postupka u iznosu od 70.070,00 kuna.

O b r a z l o ž e n j e

Naručitelj Varkom d.d., Varaždin, objavio je dana 27. siječnja 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave „Narodnih novina“ poziv na nadmetanje s dokumentacijom za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2016/S 005-0001522, predmet nabave: sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin - nadzor radova. Kriterij odabira je najniža cijena.

U predmetnom postupku dostavljeno je 6 ponuda. Naručitelj je u postupku pregleda i ocjene ponuda dvije ponude ocijenio valjanim te je dana 10. svibnja 2016. godine odlukom o odabiru

Broj:16-4287/4-15, odabrao ponudu ponuditelja Trames consultants d.o.o., Dubrovnik, OIB:69691931390.

Na odluku o odabiru žalbu je preporučenom poštanskom pošiljkom Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave dana 20. svibnja 2016. godine izjavio, a istodobno dostavio i naručitelju, žalitelj zajednica ponuditelja Biuro Projektów "Nafta-Gaz" Sp. z.o.o., Jaslo, Poljska i OTS-IP Sp. z.o.o., Krakow, Poljska.

Žalitelj u žalbi osporava svoje razloge za odbijanje ponude, odnosno osporava zakonitost postupka pregleda i ocjene ponuda, predlaže poništiti odluku o odabiru i predmet vratiti naručitelju na ponovni postupak pregleda i ocjene ponuda i traži naknadu troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 70.070,00 kuna.

U odgovoru na žalbu naručitelj i odabrani ponuditelj navode da je postupak pregleda i ocjene ponuda proveden sukladno dokumentaciji za nadmetanje te da su žalbeni navodi žalitelja neosnovani.

U tijeku postupka pred ovim tijelom izvedeni su dokazi pregledom i analizom dostavljenog dokaznog materijala koji se sastoji od poziva na nadmetanje, dokumentacije za nadmetanje, zapisnika o javnom otvaranju ponuda, zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, odluke o odabiru, ponude žalitelja, te drugih dokaza priloženih u ovom žalbenom postupku.

Žalba je dopuštena, uredna, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

Žalba žalitelja je osnovana.

Žalitelj osporava svoje razloge za odbijanje ponude i navodi da je naručitelj nepravilno zaključio da prijevodi izjava na stranicama ponude broj 14-19/71, 21-28/71, 31-33/71 i 35-39/71 (dostavljeni u postupku pojašnjavanja i upotpunjavanja ponuda) nisu valjani jer su izrađeni od strane sudskog tumača iz Republike Poljske. Navodi da dokumentacijom za nadmetanje nije propisano da sudski tumač mora biti iz Republike Hrvatske nego samo da prijevod mora biti izrađen od strane ovlaštenog sudskog tumača.

U ovom žalbenom postupku među strankama nije sporno da je naručitelj pozivajući se na članaka 92. Zakona o javnoj nabavi u dopisu od 30. ožujka 2016. godine pozvao žalitelja da otkloni nedostatke u izjavama koje su tražene točkama 19.2. i 20.3. dokumentacije za nadmetanje. Temeljem naručiteljevog zahtjeva žalitelj je dostavio izjave na poljskom jeziku s prijevodom sudskog tumača Przemyslaw Broma iz Republike Poljske. Naručitelj u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda navodi da odbija ponudu žalitelja sukladno članku 93. stavku 1., točkama 4., 6. i 7. Zakona o javnoj nabavi. U obrazloženju navodi da je u postupku pojašnjavanja i upotpunjavanja žalitelj dostavio izjave sukladno točkama 19.2. i 20.3. dokumentacije za nadmetanje s prijevodom sudskog tumača koji nije imenovan ovlaštenim sudskim tumačem temeljem članka 137. stavka 5. Zakona o sudovima i Pravilnika o stalnim sudskim tumačima, što nije sukladno traženju iz točke 28. dokumentacije za nadmetanje. Među strankama je sporno da li je žalitelj sukladno dokumentaciji za nadmetanje mogao dostaviti prijevode izjava izrađene od strane sudskog tumača iz Republike Poljske.

Sa time u vezi izvršen je uvid u točku 28. dokumentacije za nadmetanje u kojoj je naručitelj propisao da se *ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Prospekti i katalozi mogu biti na hrvatskom ili na stranom jeziku. Ukoliko se navedeno dostavlja na stranom jeziku, mora biti preveden na hrvatski jezik. Iznimno, dio popratne dokumentacije može biti i na nekom drugom jeziku, ali se u tom slučaju obavezno prilaže i prijevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik s kojeg je prijevod izvršen, uz dostavu izvornika (svi dokumenti kojim ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni i ostali razlozi isključenja, reference za tvrtku, reference za stručnjake).* Iz citirane odredbe dokumentacije za nadmetanje je vidljivo da naručitelj

nije tražio da prijevodi moraju biti izrađeni od strane ovlaštenog sudskog tumača iz Republike Hrvatske, već samo da prijevodi moraju biti izrađeni od strane ovlaštenog sudskog tumača za jezik s kojeg je prijevod izvršen. S obzirom da naručitelj u konkretnom postupku nije prihvatio prijevode izrađene od strane sudskog tumača iz Republike Poljske, nepravilno je primijenio odredbu točke 28. dokumentacije za nadmetanje pa se sa time u vezi i neopravdano pozvao na propise koje reguliraju djelatnost sudskih tumača u Republici Hrvatskoj.

Dodatno, žalitelj je u žalbenom postupku dostavio potvrde Ministarstva pravosuđa Republike Poljske, broj 72/09 od 23. travnja 2009. i broj DO-V-0191-266/09 od 23. travnja 2009. godine, kojima se potvrđuje da je Przemyslaw Brom stekao pravo za obavljanje poslova sudskog tumača na području hrvatskog jezika, odnosno da je isti upisan u registar sudskih tumača Ministarstva pravosuđa Republike Poljske od 23. travnja 2009. godine pod brojem TP/72/09.

Slijedom svega navedenoga žalbeni navod je ocijenjen kao osnovan.

Postupajući po službenoj dužnosti, na temelju odredbe članka 144. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, a u odnosu na bitne povrede iz članka 144. stavak 2. toga Zakona, ovo državno tijelo nije utvrdilo bitne povrede koje su propisane predmetnom odredbom te se slijedom svega navedenog, pozivom na članak 164. stavak 1. točka 4. Zakona o javnoj nabavi, poništava odluka o odabiru te se predmet vraća naručitelju na ponovno postupanje.

Žalitelj je u žalbi postavio zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 70.070,00 kuna, i to 70.000,00 kuna na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka te 70,00 kuna na ime upravne pristojbe. Sukladno odredbi članka 170. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su joj nastali sudjelovanjem u žalbenom postupku. Kako je žalba žalitelja osnovana, temeljem članka 164. stavak 1. točka 6. Zakona o javnoj nabavi, a u svezi s člankom 170. stavak 6. istoga Zakona usvaja se zahtjev žalitelja za naknadom troškova postupka u ukupnom iznosu od 70.070,00 kuna. Stoga je odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od isteka osmog dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.



Stranke žalbenog postupka:

1. Zajednica ponuditelja
BiuroProjektów "Nafta-Gaz" Sp. z o.o.,
ul. Dućala 11, 38-200 Jaslo, Poljska
i OTS-IP Sp. z o.o.,
ul. Lulusza Lea 112, 30-133 Krakow, Poljska
2. Varkom d.d.,
Trg bana Jelačića 15, Varaždin
3. Trames consultants d.o.o.,
Vukovarska 30, Dubrovnik